



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

16 במרץ 2026

1941

כ"ז באדר התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים,
עיצומים כספיים ובדיקות מיתקני גז) (תיקון), התשפ"ו–2026 1196

הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מיתקני גז) (תיקון).

התשפ"ו-2026

תיקון סעיף 1

1. בחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מיתקני גז), התשפ"ד-2023¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

(1) אחרי ההגדרה "הוועדה" יבוא:

דבריו הסבר

כך, מוצע כי כל אישור רגולטורי שמועד פקיעתו חל בין יום י"א באדר התשפ"ו (28 בפברואר 2026) ליום ט"ו בסיוון התשפ"ו (31 במאי 2026) (להלן – התקופה הקובעת), יוארך אוטומטית בשלושה או ארבעה חודשים (להלן – תקופת ההארכה). לפי העניין, מהיום שקדם למועד הפקיעה המקורי. כמו כן מוצע להקנות לראש הממשלה סמכות להאריך בצו את התקופה הקובעת – באישור הממשלה, לעניין ההארכה הראשונה, ובאישור הממשלה וועדה בכנסת לעניין ההארכות הבאות, עד לתקופה מקסימלית של תשעה חודשים נוספים. זאת ועוד, מוצע להסמיך את ראש הממשלה להאריך בצו גם את תקופת ההארכה, כך שאישורים רגולטוריים שניתנו מראש לתקופה העולה על שנה ויפקעו, יוארכו אוטומטית לתקופה של עד שלושה חודשים נוספים. לצד זאת, לרשות הציבורית המוסמכת למתן האישור הרגולטורי תינתן הסמכות לקבוע כי תוקפו של אישור מסוים לא יוארך או יוארך לתקופה קצרה יותר מהמוצע, בכפוף לשיקולים ותנאים מסוימים. נוסף על כך, לנוכח המצב המתואר לעיל, מוצעת הוראה זמנית שעניינה דחיית מועדים בהליכי אכיפה חלופית. כך, מוצע לדחות בפרק זמן של חודש אחד שישה מועדים שונים בהליכי אכיפה חלופית אם חלו בתוך התקופה הקובעת. כמו כן מוצע מנגנון המאפשר הארכה של תקופות הדחייה, לגבי מועדים אלה, כולם או חלקם, בהתאם לבחינת הצורך. בדומה להסדר הקיים בחוק כיום, אין בהסדר המוצע כדי לשנות מהאגרות הנגבות לאוצר המדינה בשל בקשות לחידוש אישורים רגולטוריים אלא לדחות את מועדי תשלומן בהתאם לדחייה הקבועה בחוק ולפי העניין.

יצוין כי הסדר לעניין דחיית מועד לביצוע בדיקת תקינות של מיתקן גז לצריכה עצמית לפי סעיף 25(ב1) לחוק הגז הפחמימי המעובה, התשפ"א-2020, אינו נדרש במסגרת התיקונים המוצעים בהצעת חוק זו, שכן מאז חקיקת החוק ניתן מענה פרטי לעניין זה בתיקון לחוק הגז הפחמימי המעובה (חוק הגז הפחמימי המעובה (תיקון מס' 2), התשפ"ה-2025).

סעיף 1 מוצע לתקן את סעיף 1 לחוק שעניינו הגדרות ראשית, מוצע להוסיף הגדרה לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, משום שכעת מדובר במונח שחוזר כמה פעמים בהגדרות.

שנית, מוצע לתקן את ההגדרה "המצב הביטחוני המיוחד", כך שהגדרה זו תכלול גם את המצב הביטחוני

כללי ביום י"א באדר התשפ"ו (28 בפברואר 2026) הוכרז על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, בכל שטח המדינה, בעקבות המערכה מול איראן (להלן – המערכה).

ההכרזה כאמור הוארכה על ידי הממשלה, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ונכון לעתה עומדת בתוקף עד יום ח' בניסן התשפ"ו (26 במרץ 2026) (ראו ילקוט הפרסומים התשפ"ו, מס' 14297, עמ' 4314; מס' 14316, עמ' 4426; מס' 14349, עמ' 4642). במהלך המערכה, שנכון למועד פרסומה של הצעת חוק זו עודנה נמשכת, סופג העורף הישראלי מתקפות טילים רחבות היקף שגרמו למותם ולפציעתם של תושבים ולנזק לבתים, וקיימת היערכות לריבוי זירות ופגיעות במבנים, בתשתיות ובאוכלוסייה בהיקף נרחב.

לנוכח איומים אלה וההיערכות לאפשרות של הימשכות המערכה, קבע פיקוד העורף הנחיות מחמירות בשטחי מדינת ישראל, הכוללות הגבלות על התקהלויות בשטח פתוח ומתן שירותים, על פעילות במקומות עבודה ועל פעילויות חינוכיות. בשל הנחיות אלה, צומצמו השירותים והפעילות המסחרית במשק, מצב זה מקשה על יכולתם של גורמים מפקחים לפעול לחידוש אישורים רגולטוריים שתוקפם פקע או שעומד לפקוע בעת הזו, וכן הוא מקשה לעמוד במועדים של הליכי אכיפה חלופית (עיצומים כספיים, התראה והתחייבות) או לעמוד במועדים הקבועים בחוק לעניין הטלת עיצומים כספיים או קנסות אזהרה. לכן, כדי להקל על המשק ולהבטיח רציפות תפקודית ותקינה של אספקת מצרכים ושירותים לציבור הרחב, מוצעים בהצעת חוק זו תיקונים להסדרים הזמניים הקבועים בחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מיתקני גז), התשפ"ד-2023 (להלן – החוק), אשר נחקק על רקע פרוץ מלחמת חרבות ברזל, שעניינם הארכה ורחיבת של תוקפם של אישורים רגולטוריים ודחיית מועדים בהליכי אכיפה חלופית. יצוין כי לחוק קדמו הסדרים דומים שנוקטו בתקופת נגיף הקורונה (ראו את חוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), התש"ף-2020, וכן את תקנות שעת חירום (הארכת תוקף ודחיית מועדים), התש"ף-2020).

¹ ס"ח התשפ"ה, עמ' 28.

”חוק ההתגוננות האזרחית” – חוק ההתגוננות האזרחית, התשי”א–1951²;

(2) במקום ההגדרה ”המצב הביטחוני המיוחד” יבוא:

”המצב הביטחוני המיוחד” – אחד מאלה, לפי העניין:

(1) לעניין התקופה הקובעת הראשונה – המצב הביטחוני השורר במדינה, שבשלו הוכרז מצב מיוחד בעורף כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית ביום כ”ב בתשרי התשפ”ד (7 באוקטובר 2023)³;

(2) לעניין התקופה הקובעת השנייה – המצב הביטחוני השורר במדינה, שבשלו הוכרז מצב מיוחד בעורף כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית ביום י”א באדר התשפ”ו (28 בפברואר 2026)⁴;

(3) בהגדרה ”התקופה הקובעת”, במקום ”התקופה הקובעת” יבוא ”התקופה הקובעת הראשונה”;

(4) אחרי ההגדרה ”התקופה הקובעת הראשונה” יבוא:

”התקופה הקובעת השנייה” – התקופה שמיום י”א באדר התשפ”ו (28 בפברואר 2026) עד יום ט”ו בסיוון התשפ”ו (31 במאי 2026).

תיקון סעיף 2

2. בסעיף 2 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי ”הקובעת” יבוא ”הראשונה או בתקופה הקובעת השנייה”;

(2) בסעיף קטן (ב) –

(א) בפסקה (1), אחרי ”להאריך את התקופה הקובעת” יבוא ”הראשונה או את התקופה הקובעת השנייה”, אחרי ”שמשך ההארכה הכולל” יבוא ”של התקופה הקובעת הראשונה או של התקופה הקובעת השנייה” ואחרי ”הארכת התקופה הקובעת” יבוא ”הראשונה או התקופה הקובעת השנייה”;

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 2 מוצע לתקן את סעיף 2 לחוק.

ראשית, מוצע כי בסעיף קטן (א), אחרי ”הקובעת” יבוא ”הראשונה או בתקופה הקובעת השנייה”, וזאת לשם הארכת תקופת תוקפו של אישור רגולטורי שמועד פקיעתו המקורי חל בתקופה הקובעת השנייה, בשלושה או בארבעה חודשים, לפי העניין, על אף האמור בכל דין. תקופת הארכה זו זהה לתקופת ההארכה שקבועה כיום בחוק.

שנית, מוצע כי בסעיף קטן (ב), בפסקה (1), אחרי ”שמשך ההארכה הכולל” יבוא ”של התקופה הקובעת הראשונה או של התקופה הקובעת השנייה” ואחרי ”הארכת התקופה הקובעת” יבוא ”הראשונה או התקופה הקובעת השנייה”, ובפסקה (2), אחרי ”ההארכה הראשונה” יבוא ”של התקופה הקובעת הראשונה או של התקופה הקובעת השנייה”. זאת, כדי להעניק לראש הממשלה את סמכות הארכת התקופה הקובעת, אשר בחוק כנוסחו היום מתייחסת לתקופה הקובעת הראשונה בלבד, כך שתחול גם לגבי התקופה הקובעת השנייה. מוצע להעניק לראש הממשלה סמכות להאריך את התקופה הקובעת השנייה במנגנון זהה לזה הקיים בחוק לגבי התקופה הקובעת

השורר במדינה בתקופה הקובעת השנייה כהגדרתה המוצעת (התקופה שמיום י”א באדר התשפ”ו (28 בפברואר 2026) עד יום ט”ו בסיוון התשפ”ו (31 במאי 2026)), שבשלו הוכרז מצב מיוחד בעורף ביום י”א באדר התשפ”ו (28 במאי 2026).

שלישית, מוצע להגדיר את ”התקופה הקובעת” הקבועה כיום בחוק, כ”התקופה הקובעת הראשונה”, וזאת כדי להבדיל אותה מ”התקופה הקובעת השנייה”, שאותה מוצע להגדיר.

רביעית, מוצע כאמור להוסיף את ההגדרה ”התקופה הקובעת השנייה” ולקבוע אותה בתקופה שמיום י”א באדר התשפ”ו (28 בפברואר 2026) עד יום ט”ו בסיוון התשפ”ו (31 במאי 2026). זאת, על רקע הצורך להחיל את ההסדרים האמורים לגבי תקופה זו, כמתואר בחלק הכללי לדברי ההסבר, כדי להקל על המשק בתקופת המערכה ובהתארגנות שלאחריה, מתוך גישה שמבקשת להבטיח פשטות, ודאות וישימות תפעולית בהקלה שניתנת למפוקחים, וכן על רקע הצורך להבטיח כי בחלוף שלושה חודשים ישקול ראש הממשלה את הצורך בהפעלת סמכותו להארכת התקופה הקובעת השנייה.

² ס”ח התשי”א, עמ’ 78.

³ ר”פ 11675, התשפ”ה, עמ’ 319 ועמ’ 324.

⁴ ר”פ 14297, התשפ”ו, עמ’ 4314; 14316, התשפ”ו, עמ’ 4426; 14349, התשפ”ו, עמ’ 4642.

(ב) בפסקה (2), אחרי "ההארכה הראשונה" יבוא "של התקופה הקובעת הראשונה או של התקופה הקובעת השנייה";

(3) בסעיף קטן (ד)(2), אחרי "הקובעת" יבוא "הראשונה או בתקופה הקובעת השנייה".

תיקון סעיף 4 3. בסעיף 4 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "הקובעת" יבוא "הראשונה" ואחרי "בתקופה של שלושה חודשים" יבוא "ואם חל מועד כאמור בתקופה הקובעת השנייה – בתקופה של חודש";

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "בתקופה הקובעת" יבוא "הראשונה או בתקופה הקובעת השנייה";

(3) בסעיף קטן (ג)(1), אחרי "להאריך את התקופה הקובעת" יבוא "הראשונה או את התקופה הקובעת השנייה", אחרי "ובלבד שמשך ההארכה הכולל" יבוא "של כל אחת מהתקופות האמורות" ואחרי "הארכת התקופה הקובעת" יבוא "הראשונה או התקופה הקובעת השנייה";

(4) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) שר המשפטים רשאי, בצו, להאריך את תקופת הדחייה לעניין התקופה הקובעת השנייה, בתקופות נוספות שלא יעלו על חודש כל אחת, אם נוכח כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת עקב המצב הביטחוני המיוחד, ובלבד שמשכה הכולל של תקופת הדחייה לעניין התקופה הקובעת השנייה לא יעלה על שלושה חודשים; הארכת תקופת הדחייה לפי סעיף קטן זה יכול שתהיה לגבי כלל הגורמים המוסמכים או חלקם, לגבי כל המועדים לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) או חלקם, או לגבי מועדים כאמור כולם או חלקם, החלים עד מועד מסוים שיקבע בצו";

(5) בסעיף קטן (ד)(1), במקום "עד (ג)" יבוא "עד (ג)".

ד ב ר י ה ס ב ר

או למאפייניו המסוימים של האישור הרגולטורי. סמכות הרשות הציבורית תופעל לאחר ששקלה, בין השאר, את יכולתו של בעל האישור לעמוד בתנאים למתן האישור ואת הנטל המוטל עליו לחדשו בשל השפעת המצב הביטחוני המיוחד. כך, המטרה היא לאפשר למשק ולגופים המפוקחים להמשיך לפעול תחת כללי הרגולציה הרלוונטית, ולצד זאת לשמר את יכולת הרשויות המוסמכות לפעול בהתאם לסמכויותיהן ביחס לאישורים רגולטוריים קונקרטיים.

סעיף 3 מוצע לתקן את הפרק העוסק בדחיית מועדים בהליכי אכיפה חלופית (עיצומים כספיים,

התראה והתחייבות) וקנס אזורי, באמצעות תיקון סעיף 4 לחוק. בסעיף קטן (א) מוצע לדחות בפרק זמן של חודש אחד, שישה מועדים שונים בהליך אכיפה חלופית המנויים בסעיף, אם חלו בתוך התקופה הקובעת השנייה, ובכלל זה – המועד האחרון למסירת הודעה למפר על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי, המועד האחרון שבו רשאי מפר לטעון את טענותיו לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, המועד האחרון להחלטה בדבר הטלת עיצום כספי, או המועד האחרון למסירת דרישת תשלום, וכן את המועד האחרון לתשלום של עיצום כספי, או לתשלום של קנס אזורי לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים). התשס"ה–2005, ופרק ט' לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז–2007.

הראשונה – הארכה בצו, בתקופות של שלושה חודשים כל אחת ולא יותר מתשעה חודשים בסך הכול, אם נוכח כי מתקיימות נסיבות משקיות חריגות (כגון המשך האיסור על התקהלויות או גיוס מילואים נרחב המגביל את כוח האדם שפנוי לטפל בהארכת האישורים) או נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת (כגון המשך ירי טילים המגביל את יכולת הגישה לאזורים מסוימים בעורף). עקב המצב הביטחוני השורר במדינה, שבשלו הוכרז מצב מיוחד בעורף. במסגרת זאת, יהיה רשאי ראש הממשלה לקבוע כי ההארכה לא תחול על אישורים רגולטוריים מסוימים שיקבע, או שתחול רק על אישורים רגולטוריים מסוימים.

מטרת ההסדר היא לאפשר גמישות בהארכת התקופה הקובעת בהתאם לצורך ולמצב השורר במדינה, בלי להידרש לתיקון מלא של החוק לפרק זמן של עד תשעה חודשים.

שלישית, מוצע כי בסעיף קטן (ד), בפסקה (2), אחרי "הקובעת" יבוא "הראשונה או בתקופה הקובעת השנייה". זאת, כדי שהרשות הציבורית המוסמכת לתת את האישור הרגולטורי המסוים תוכל להחליט – ביוזמתה או לבקשת בעל האישור – כי אישור רגולטורי מסוים יוארך למשך תקופה קצרה יותר או שהסדר ההארכה לא יחול עליו כלל. הוראה זו נועדה לאפשר לרשויות את הגמישות הנדרשת כדי שיהיה ניתן שלא להאריך אישורים רגולטוריים או לחלופין להארכים לתקופה קצרה יותר, וזאת בהתאם לצורך

(1) בסעיף קטן (ב), אחרי "הקובעת" יבוא "הראשונה";

(2) בסעיף קטן (ג)(1), בכל מקום, אחרי "הקובעת" יבוא "הראשונה".

תיקון התוספת
השנייה

5. בתוספת השנייה לחוק העיקרי –

(1) בפרט (1), אחרי פרט משנה (ג) יבוא:

"(ד) רישיון להפעיל ולשמש מכון בקרה לפי סעיף 158טו לחוק התכנון והבנייה";

ד ב ר י ה ס ב ר

ביצועו אחת ל-5 שנים לפחות או אחת לתקופה קצרה יותר אם נקבעו הוראות לעניין זה בתקן רשמי או בהוראות שקבע שר האנרגיה והתשתיות. בפרוץ מלחמת חרבות ברזל היה קושי להגיע לאזורים שבהם מתנהלת לחימה, וכן מחסור חמור בטכנאי גז. נוסף על כך, ספקי הגז דיווחו כי חלק מהצרכנים מסרבים לאפשר לטכנאי גז להיכנס לביתם לצורך ביצוע הבדיקה. לכן, הוארכה בשלושה חודשים התקופה לביצוע בדיקה תקופתית של מיתקן גז שהמועד האחרון לביצועה חל בתקופה הקובעת.

כאמור בחלק הכללי של דברי ההסבר לעיל, מאז חקיקת החוק תוקן סעיף 25 לחוק הגפ"מ באופן שנותן את הסמכות להאריך את המועד לביצוע הבדיקה למנהל כמשמעותו בחוק האמור (מנהל מינהל הדלק והגז). המנהל השתמש בסמכותו זו ביום 1.3.2026 והאריך עד ליום 1.4.2026 את המועד לביצוע הבדיקה. לכן, מוצע כי בסעיף קטן (ב), אחרי "הקובעת" יבוא "הראשונה", ובסעיף קטן (ג)(1), בכל מקום, אחרי "הקובעת" יבוא "הראשונה" וזאת כדי להבהיר שהסדר דחיית המועדים מכוח החוק חל רק לגבי התקופה הקובעת הראשונה ואינו נדרש כעת מכוח החוק במסגרת התקופה הקובעת השנייה.

סעיף 5 מוצע לתקן את התוספת השנייה לחוק, הקובעת את האישורים הרגולטוריים המוחזגים מגדר החוק, שלא יוארכו לפי המנגנון הקבוע בו.

ראשית, מוצע לתקן את פרט (1) באופן שייוסוף פרט משנה (ד) המפנה לרישיון להפעיל ולשמש מכון בקרה לפי סעיף 158טו לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק התכנון והבנייה). כלומר – אף על פי שאישורים רגולטוריים לפי חוק התכנון והבנייה מוחזגים בתוספת השנייה, אישור זה כן ייכלל בתחולת החוק. זאת מכיוון שמכוני בקרה הם כיום גורם מרכזי בתהליכי תכנון ובנייה, והחל מיום 1.1.2026 החובה לעבוד מול מכוני בקרה חלה על מרבית סוגי המבנים. בשל זאת, עלה צורך להבטיח שגם הרישיונות להפעלת מכוני הבקרה יוארכו באופן אוטומטי במהלך התקופה הקובעת השנייה.

שנית, מוצע למחוק מהתוספת השנייה את פרטים (17), (18) ו-(21), שעניינם אישורים ורישיונות בתחומי השיט והתעבורה: אישור רגולטורי לפי תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023; רישיון שיט לפי תקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ"ג-1982; ורישיון נהיגה לפי סעיף 10 לפקודת התעבורה. פרטים אלה נכללו מלכתחילה בתוספת השנייה בשל קיומם של

בסעיף קטן (ג)(1) מוצע לקבוע כי שר המשפטים יהיה רשאי להאריך בצו, באישור הממשלה לעניין ההארכה הראשונה ובאישור הממשלה וועדת הכנסת לעניין כל הארכה שלאחר מכן, את התקופה הקובעת השנייה לעניין כלל הגורמים המוסמכים בפרק זה או חלקם, וכלל המועדים לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), או חלקם, בתקופות נוספות שלא יעלו על שלושה חודשים כל אחת. זאת, אם מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות את ההארכה כאמור בשל המצב הביטחוני המיוחד. תקופת ההארכה הכוללת לא תעלה על תשעה חודשים במצטבר.

עוד מוצע להוסיף הוראה בסעיף קטן (ג) שלפיה שר המשפטים יהיה רשאי להאריך את תקופת הדחייה לעניין התקופה הקובעת השנייה לפרקי זמן נוספים שלא יעלו על חודש בכל פעם, ועד לתקופת דחייה כוללת שלא תעלה על שלושה חודשים, אם מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות הארכה זו, בדומה לעילה הקבועה בסעיף קטן (ג)(1) לעניין הארכת התקופה הקובעת. הארכת תקופת הדחייה יכול שתחול לגבי כלל הגורמים המוסמכים להטיל עיצומים כספיים או לגבי חלקם, וכן היא יכולה לחול לגבי כל סוגי המועדים המנויים בסעיף קטן (א) או (ב) או לגבי חלקם. כמו כן רשאי שר המשפטים לקבוע הארכה של תקופת הדחייה רק לגבי מועדים כאמור, כולם או חלקם, החלים עד לתאריך מסוים שייקבע בצו.

הארכת תקופת הדחייה כאמור תיעשה לאחר בחינת הצורך וההצדקה לכך בהתאם למצב הביטחוני ולהשפעתו על הגורמים הנוגעים בדבר, בהיבטי הליכי האכיפה המתנהלים לגביהם. הארכה כאמור תיעשה בצו, ואינה טעונה את אישור הממשלה.

בסעיף קטן (ד)(1) מוצע תיקון טכני שמטרתו להחיל את הקביעה כי הגורם המוסמך לפי דין להטיל עיצום כספי או קנס אורחי יהיה רשאי להחליט על תקופת דחייה קצרה יותר לעניין הפרה מסוימת, בהודעה מנומקת בכתב שתימסר למפר זמן סביר מראש, גם במקרה של הארכת תקופת הדחייה לפי סעיף קטן (ג) המוצע. אם הוחלט כאמור, ההחלטה תחול על כל המועדים המפורטים בסעיף בהליך להטלת עיצום כספי על המפר בקשר לאותה הפרה.

סעיף 4 מוצע לתקן את סעיף 5 לחוק שעניינו בדיקות מיתקני גז. סעיף 25(ב) לחוק הגז הפחמימני המעובד, התשפ"א-2020 (להלן – חוק הגפ"מ), קובע כי בעל רישיון ספק גז (גפ"מ, הידוע כ"גז ביטחון") יבצע בדיקות תקופתיות למיתקני גז שהוא מספק להם גז. בדיקות כאמור

(2) פרטים (17), (18) ו-(21) – יימחקו;

(3) בסופה יבוא:

"(58) תעודת הכשר לפי חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983⁵;

(59) היתר צידה כללי או מיוחד לפי סעיף 3 לחוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-1955⁶;

(60) היתר כללי או מיוחד לפגיעה בערך טבע מוגן לפי סעיף 33(ג) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998⁷;

(61) היתר מיוחד לגלישה לפי תקנה 10א לתקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות), התשל"ט-1979⁸ (בתוספת זו – תקנות שמורות הטבע);

(62) היתר מיוחד להליכה בשמורות טבע, בדרכים ובשבילים שאינם מסומנים, שניתן מכוח תקנה 18 לתקנות שמורות הטבע."

ד ב ר י ה ס ב ר

ההיתר נקבע בהתאם לשיקולים אקולוגיים, כגון עונות רבייה או קינון, ולכן הארכה גורפת אינה מתאימה לאופיו של האישור.

בהתאם למוצע בפרט (60), היתר כללי או מיוחד לפגיעה בערך טבע מוגן לפי סעיף 33(ג) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, לא יוארך לפי החוק. היתר לפגיעה בערך טבע מוגן ניתן בשל נסיבות עובדתיות קונקרטיות, ובדרך כלל לפרק זמן מוגבל שנועד לצמצם ככל האפשר את הפגיעה בערכי הטבע. משך ההיתר נקבע בהתאם לפרק הזמן שבו מתקיים המצב המצדיק את הפגיעה, ולפיכך הארכה אוטומטית אינה מתאימה לאופיו של היתר זה.

בהתאם למוצע בפרטים (61) ו-(62), היתר מיוחד לגלישה לפי תקנה 10א לתקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות), התשל"ט-1979, והיתר מיוחד להליכה בשמורות טבע בדרכים ובשבילים שאינם מסומנים, שניתן מכוח תקנה 18 לתקנות האמורות, לא יוארכו לפי החוק. היתרים אלה ניתנים באופן נקודתי ומבוססים על הערכת סיכונים עדכנית לסביבה ולאדם. נוסף על כך, נכון למועד זה שמורות הטבע והגנים הלאומיים סגורים בהתאם להנחיות פיקוד העורף, כך שהימנעות מהארכה אוטומטית של היתרים אלה אינה צפויה לפגוע בציבור המפוקח. הארכתם עלולה אף להעביר מסר מטעה לציבור בדבר האפשרות לקיים פעילות כאמור בשטחים אלה בתקופה שבה הכניסה אליהם מוגבלת ממילא.

הסדרים ייעודיים שקודמו בתקופת החירום שבה נחקק ההסדר המקורי. אף על פי שגם עתה קודמו לגבי פרטים אלה הסדרי הארכה ייעודיים בידי משרד התחבורה, נמצא שההסדר המוצע בחוק נותן מענה מאוזן ומיטיב ולפיכך מוצע להחיל עליהם את מנגנון ההארכה האוטומטי הקבוע בחוק. זאת, כדי לצמצם בירוקרטיה ולהבטיח רציפות תפקודית בתקופת החירום. יובהר כי סעיף 2 לחוק קובע כי ההסדר לעניין הארכת תוקף האישורים הרגולטוריים יחול "על אף האמור בכל דין", ולכן הוא מתגבר על אותם הסדרים ייעודיים קודמים ומעניק את ההארכה הארוכה יותר הקבועה בו בעניינם, חלף ההסדר הפרטני הקודם.

לבסוף, מוצע להוסיף לתוספת השנייה את פרטים (58) עד (62), ולקבוע כי האישורים המנויים בהם לא יוארכו לפי המנגנון הקבוע בחוק.

בהתאם למוצע בפרט (58), תעודת הכשר לפי חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983, לא תוארך לפי החוק. זאת, לנוכח העובדה כי בתקופה הקרובה, בסמוך לחג הפסח, פוקע תוקפן של תעודות הכשר רבות. קבלת תעודת הכשר לפסח טעונה הכשרה של העסק בהתאם לדרישות ההלכתיות, ועל כן הארכה אוטומטית אינה מתאימה.

בהתאם למוצע בפרט (59), היתר צידה כללי או מיוחד לפי סעיף 3 לחוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-1955, לא יוארך לפי החוק. היתרים כאמור ניתנים במשורה ולפרקי זמן קצרים ומוגדרים, בדרך כלל לצורך טיפול במפגע קונקרטי של חיית בר. הארכה אוטומטית של היתרים כאמור עלולה להביא לציד ביתר נוסף על כך, במקרים רבים תוקף

⁵ ס"ח התשמ"ג, עמ' 128.

⁶ ס"ח התשט"ו, עמ' 10.

⁷ ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

⁸ ק"ת התשל"ט, עמ' 1309.

